

1503569-03.2018.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125748/2018 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2652702 - 40º D.P. VILA STA MARIA,

4288/18/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2125748 - 40º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503569-03.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503569-03.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125748/2018 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2652702 - 40º D.P. VILA STA MARIA,

4288/18/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2125748 - 40º D.P. VILA STA MARIA,

4288/18/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de FABIO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta no exordial que no dia 06 de dezembro de 2018, por volta das 14h50min, na Rua Carlos Porto Carreiro, nº 315, Limão, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo para entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, três porções de "maconha" totalizando 6,1g (seis gramas e um decigrama), bem como 8 oito porções de cocaína totalizando 2,4g (dois gramas e quatro decigramas), substâncias

entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 104/106. A denúncia foi recebida (fls.70/71), providência ratificada a fls. 83. O réu, regularmente citado (fls. 74) e intimado (fls. 90), ofertou defesa preliminar (fls. 82). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas sendo, ao final, interrogado o réu. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. A douta advogada por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que escorreito o feito e devidamente observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Christian e Edjair informaram que no dia dos fatos passaram pelo local dos fatos, ponto conhecido de comércio de drogas, quando viram o réu entregando algo a uma pessoa e fizeram a volta. Quando retornaram, avistaram o acusado indo até umas telhas que se achavam encostadas num muro, pegando algo e depois entregando a alguém de quem recebeu dinheiro. Christian afirmou que havia uma sacola entre as mencionadas telhas contendo de dez a doze porções de drogas, "maconha" e cocaína. Segundo as testemunhas, em poder do réu havia cerca de cem reais "fracionados". Edjair informou que o réu, ao ser preso, inicialmente disse que morava no local, mas depois, contradizendo-se, afirmou que eram seus amigos que ali residiam. Interrogado em juízo, Fabio negou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos trabalhava num lava-rápido com dois outros rapazes. Não soube informar o nome de seu patrão, nem, tampouco, dos mencionados rapazes. Afirmou que, em seu horário de almoço, achava-se numa praça consumindo sua marmitta quando a polícia chegou, abordou um adolescente que desconhecia, bem como o abordou. Desconhecia as testemunhas. Afirmou que um dos policiais ausentou-se e "foi procurar", retornando depois com drogas cuja posse imputou-lhe. Quando adolescente sofreu acusações equivalentes a furtos e um roubo de carro. Quanto ao dinheiro que possuía, era produto da lavagem de carros que havia feito no dia de sua prisão. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se, indubitavelmente, comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, uníssona, demonstrou que os fatos se deram na forma explicitada na exordial acusatória. De outra banda, a combativa defesa não produziu provas a elidir a acusação. As pessoas com quem o réu disse trabalhar, ao que parece as únicas que poderiam eventualmente corroborar sua versão, não foram arroladas. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 cinco anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A menoridade não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É viável, com fundamento no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, a redução das penas em um sexto - patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência - tendo em conta ser o réu primário, não ostentar maus antecedentes penais e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 417(quatrocentos e dezessete) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP com autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Defiro o apelo em liberdade. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR FABIO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição

contida no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Incinerem-se os entorpecentes. Declaro a perda, em favor da Funad, do dinheiro apreendido. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados.

São Paulo, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA